



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 24 safar 1430 – 20 février 2009

152^{ème} année

N° 15

Sommaire

Lois

Loi n° 2009-10 du 16 février 2009, relative à l'institut national de la météorologie 548

Conseil Constitutionnel

Avis n° 02-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à l'institut national de la météorologie 449

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination de conseillers des services publics 450

Nomination d'un membre au conseil économique et social..... 450

Ministère du Transport

Nomination d'un directeur régional..... 450

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger

Attribution de l'indemnité de gestion administrative et financière à un directeur 450

Ministère de la Santé Publique

Nomination de chefs de services hospitaliers 551

Nomination d'un professeur hospitalo-universitaire en médecine dentaire 551

Maintien en activité dans le secteur public..... 551

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	
Démission d'un notaire.....	551
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Nomination d'un directeur régional.....	551
Nomination de chefs de service	551
Ministère des Finances	
Décret n° 2009-399 du 16 février 2009, portant institution d'un prélèvement sur les billettes en fer ou en acier	551
Décret n° 2009-400 du 16 février 2009, portant suspension des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur le foin et les pailles de céréales sous forme de pellets.....	552
Décret n° 2009-401 du 16 février 2009, fixant les règles à suivre pour déterminer l'origine des marchandises conformément au critère de la transformation substantielle	552
Nomination de chefs de centre régional de contrôle des impôts	554
Nomination de contrôleurs généraux des finances	555
Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers	
Nomination de chargés de mission	555
Nomination d'un chef de département	555
Cessation des fonctions de chargés de mission	555
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Nomination d'un directeur des études, vice-doyen.....	555
Nomination du directeur de l'école supérieure de commerce électronique de Manouba	555
Nomination d'un directeur des études, directeur adjoint.....	555
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 9 février 2009, fixant le régime des études et des examens applicable à l'institut supérieur d'informatique et de mathématiques de Monastir en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie en informatique, en réseaux, informatique répartie et multimédia et en statistique et programmation	556
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 9 février 2009, fixant le régime des études et des examens applicable à la faculté des sciences économiques et de gestion de Nabeul en vue de l'obtention du diplôme national de licence appliquée en fiscalité et comptabilité, en marketing touristique et en gestion des compétences dans les petites et moyennes entreprises	561
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public	566
Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées	
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur général.....	566
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Décret n° 2009-417 du 16 février 2009, portant création du conseil national des services et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement et d'une unité de gestion par objectifs chargée du secrétariat du conseil et de la réalisation du programme de mise à niveau des services.....	567
Décret n° 2009-418 du 16 février 2009, portant création du conseil national de lutte contre la contrefaçon et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de fonctionnement.....	569
Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	
Nomination d'un sous-directeur.....	570
Nomination d'un commissaire régional.....	570
Nomination de chefs de service	571

Ministère de l'Emploi et de l'Insertion Professionnelle des Jeunes	
Rectificatif	571
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique	
Nomination de sous-directeurs.....	571
Nomination de chefs de service	571
Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 13 février 2009, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur dossiers pour le recrutement de professeurs en sport	572
Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 13 février 2009, portant ouverture du concours externe sur dossiers pour le recrutement de professeurs en sport	573
Arrêté du ministre de la jeunesse des sports et de l'éducation physique du 13 février 2009, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur dossiers pour le recrutement d'éducateurs principaux en activités sportives adaptées.....	573
Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 13 février 2009, portant ouverture du concours externe sur dossiers pour le recrutement d'éducateurs principaux en activités sportives adaptées.....	575
Nomination des membres du comité de révision de l'agence nationale de lutte contre le dopage	575
Nomination des membres du comité de discipline de l'agence nationale de lutte contre le dopage	575
Nomination du président et des membres de la commission d'octroi des autorisations à usage thérapeutique de l'agence nationale de lutte contre le dopage.....	575
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Maintien en activité dans le secteur public.....	575
Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Maintien en activité dans le secteur public.....	575

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie	
Circulaire aux banques et aux intermédiaires agréés n° 2009-04	576

lois

Loi n° 2009-10 du 16 février 2009, relative à l'institut national de la météorologie ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - L'institut national de la météorologie est un établissement public à caractère non administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et soumis à la tutelle du ministère chargé du transport.

L'institut national de la météorologie est soumis dans sa relation avec les tiers à la législation commerciale.

Art. 2 - Les missions de l'institut national de la météorologie sont définies notamment comme suit :

- la satisfaction des besoins généraux d'ordre météorologique, géophysique et climatologique intéressant les divers secteurs de l'économie du pays et notamment l'assistance météorologique à la navigation aérienne, à la navigation maritime, à l'agriculture et au tourisme,

- la conception de programmes et politiques visant au développement des secteurs de la météorologie, de la géophysique et de la climatologie en profitant des progrès technologiques et scientifiques,

- la contribution à la mise en place de facteurs de durabilité du développement par la participation aux programmes consacrés aux domaines de la protection de l'environnement, de la conservation de la nature et de la promotion de la qualité de la vie,

- la contribution à la protection des personnes et des biens contre les risques causés par les calamités naturelles et industrielles et à l'atténuation de leurs effets négatifs en coordination avec les différents organismes intéressés,

- la coordination technique dans le domaine de sa compétence de toutes les activités présentant des aspects météorologiques et géophysiques,

- la gestion et la maintenance de la base des données météorologiques et géophysiques.

Art. 3 - L'institut national de la météorologie perçoit des redevances au titre des prestations qu'il fournit.

Ces redevances sont fixées par décret.

Art. 4 - L'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'institut national de la météorologie sont fixées par décret.

Art. 5 - En cas de dissolution de l'institut national de la météorologie, son patrimoine fera retour à l'Etat, qui exécutera ses engagements.

Art. 6 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment le deuxième paragraphe de l'article 67 de la loi n° 74-101 du 25 décembre 1974, portant loi de finances pour la gestion 1975.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 16 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 février 2009.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 12 février 2009.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 02-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à l'institut national de la météorologie

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 11 décembre 2008, parvenue au conseil constitutionnel le 13 décembre 2008 et lui soumettant un projet de loi relatif à l'Institut national de la météorologie,

Vu la constitution et notamment ses articles 34, 35, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi relatif à l'institut national de la météorologie,

Où il le rapport relatif au projet de loi soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le projet de loi soumis à l'examen est relatif à l'institut national de la météorologie et à la détermination des missions dont il est chargé;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution;

Considérant que le projet de loi soumis s'insère, eu égard à son contenu, dans le cadre des dispositions prévues par l'article 72 de la constitution;

Sur le fond :

Considérant que le projet soumis est relatif à un établissement public à caractère non administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé du transport et dénommé « Institut national de la météorologie »;

Concernant la catégorie:

Considérant que l'article 34 de la constitution dispose notamment que sont pris sous forme de lois, les textes relatifs à la création de catégories d'établissements et d'entreprises publics;

Considérant que la catégorie est appréciée en fonction de la nature et de la spécificité de l'activité principale confiée aux établissements appartenant à cette catégorie et en fonction du type de tutelle ;

Considérant que l'article 2 du projet soumis définit les principales missions de l'institut national de météorologie qui consistent notamment à satisfaire les besoins généraux d'ordre météorologique, géophysique et climatologique, à concevoir les programmes et politiques visant au développement desdits domaines, à contribuer à la protection des personnes et des biens contre les risques causés par les calamités naturelles et industrielles et à établir une coordination technique dans le domaine de compétence de l'institut de toutes les activités présentant des aspects météorologiques et géophysiques ;

Considérant que l'Institut national de la météorologie est placé territorialement sous la tutelle de l'Etat ;

Considérant qu'il ressort du projet qu'il ne porte pas sur la création d'une catégorie déterminée d'établissements publics ou d'une catégorie rentrant dans le cadre de l'organisation d'un secteur ou d'une activité déterminée ;

Considérant que, par ailleurs, le législateur n'a pas créé auparavant, des établissements publics qui exercent une activité similaire à celle de l'institut national de météorologie ;

Considérant qu'eu égard à l'activité de l'institut national de la météorologie et au type de tutelle, il apparaît que l'établissement précité n'a pas d'équivalent à l'échelle nationale et constitue à cet effet, une catégorie d'établissements publics dont la création par une loi est conforme à l'article 34 de la constitution ;

Concernant l'organisation de l'institut national de la météorologie en tant que catégorie à part :

Considérant que le paragraphe premier de l'article 35 de la constitution, dispose notamment que les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général;

Considérant que l'article 4 du projet soumis dispose que l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'institut national de la météorologie sont fixées par décret;

Considérant que l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'institut national de la météorologie, pour ce qui ne rentre pas dans le domaine de la loi, s'insèrent dans les matières qui relèvent du pouvoir réglementaire général, conformément au paragraphe premier de l'article 35 de la constitution;

Considérant qu'au vu de ce qui précède, les dispositions de l'article 4 du projet sont considérées, dans ce cas, comme figurant à titre indicatif ou de rappel, consacrant ainsi des règles constitutionnelles fondées sur les articles 34 et 35 de la constitution;

Considérant qu'il apparaît de l'examen des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la constitution et qu'elles sont compatibles avec celle-ci;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi relatif à l'Institut National de la météorologie, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 7 janvier 2009, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-384 du 16 février 2009.

Les sortants du cycle supérieur de l'école nationale d'administration, dont les noms suivent, sont nommés conseillers des services publics, à compter du 1^{er} janvier 2009 :

I- Filière : Administration générale :

Chkirbène Aziza
Souelmi Imen
Messaoudi Hassen
Belkacem Afef
Ben Ammar Aroua
Hadji Fethi
Ben Braïek Mohamed
Khalifa Hamdi
Hamdi Aïda
Aridhi Nada
Jendoubi Samira

II- Filière : administration économique et financière

El Elj Raïda
Ben Achour Nefla
Ben Amara Alfathy
Kraïem Aïda
Mahjoub Hayfa
Hamdi Olfa
Hamdi Sami
Tayari Samia
Labiadh Olfa
Bouraoui Rym
Alaya Souad

III- Filière : administration régionale et locale et les services extérieurs

Sellami Ali
Ghanjati Beligh
Khouildi Imed
Bouzaïene Kaïs
Gharbia Héra
Alaya Faouzi
El Kedidi Mohamed

Ezzine Sana
Abbès Abdelmajid
Belhadj Imed
Gtari Slim
Touati Lassâad.

Par décret n° 2009-385 du 16 février 2009.

Le membre désigné ci-après est remplacé au conseil économique et social pour la période restante à courir du mandat :

2- Représentants des organisations nationales, des associations et des professions libérales :

*** Les associations à caractère économique, social, technique, culturel et familial :**

- Madame Jamila Majri en remplacement de Monsieur Abdelkrim Khalki.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-386 du 16 février 2009.

Monsieur Khalifa Ghoul, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur régional du transport du gouvernorat de Médenine.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2008-1684 du 22 avril 2008, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages alloués à un directeur général d'administration centrale.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER

INDEMNITE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Par décret n° 2009-387 du 16 février 2009.

L'indemnité de gestion administrative et financière est accordée à monsieur Kabaou Kamel, inspecteur des services financiers, chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-388 du 16 février 2009.

Le docteur Houssein Hamouda, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service de réanimation médicale à l'hôpital « Sahloul » de Sousse.

Par décret n° 2009-389 du 16 février 2009.

Le docteur Asma Chérif épouse Ben Alaya, médecin principal des hôpitaux, est chargée des fonctions de chef de service des consultations externes à l'hôpital régional « Khairredine » de Tunis.

Par décret n° 2009-390 du 16 février 2009.

Le maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dentaire ci-mentionné est nommé dans le grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine dentaire à compter du 26 décembre 2007, et ce, conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Spécialité	Faculté
Touhami Ben Alaya	Radiologie	Faculté de médecine dentaire de Monastir

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-391 du 16 février 2009.

Monsieur Abdelmajid El Bahri, psychologue général au centre national de la formation pédagogique du personnel de la santé publique, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} mars 2009.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

DEMISSION

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 13 février 2009.

La démission de Monsieur Mohsen Ziadi, notaire à Soliman circonscription du tribunal de première instance de Grombalia, est acceptée pour des raisons personnelles.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-392 du 16 février 2009.

Monsieur Mounir Ben Mahmoud, rédacteur en chef d'actes de la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de directeur régional de la conservation de la propriété foncière de Tunis.

Conformément aux dispositions de l'article 19 (nouveau) du décret n° 99-2788 du 13 décembre 1999, portant organisation de la conservation de la propriété foncière, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2008-247 du 29 janvier 2008, l'intéressé bénéficie des avantages attribués à un directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2009-393 du 13 février 2009.

Mademoiselle Samira Kortas, inspecteur de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service des demandes d'inscription rejetées à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Sousse.

Par décret n° 2009-394 du 13 février 2009.

Monsieur Maher Sakli, inspecteur de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de l'accueil, de l'orientation et des requêtes à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Sousse.

Par décret n° 2009-395 du 13 février 2009.

Monsieur Abdelwahed Salhi, inspecteur de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de l'inscription des opérations de mutation de la propriété à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Sousse.

Par décret n° 2009-396 du 13 février 2009.

Monsieur Fraj Sassi, inspecteur de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de l'inscription des opérations de partage et de distraction à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Sousse.

Par décret n° 2009-397 du 13 février 2009.

Monsieur Naoufel Ben Othman, inspecteur de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de l'inscription des charges à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Sousse.

Par décret n° 2009-398 du 13 février 2009.

Monsieur Mohamed Tayari, inspecteur de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service des prestations de services à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Sousse.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2009-399 du 16 février 2009, portant institution d'un prélèvement sur les billettes en fer ou en acier.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code des douanes,

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour l'année 1971 et notamment son article 48,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l'année 2009,

Vu le décret n° 2004-1090 du 17 mai 2004, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.26 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation relatif au soutien de la compétitivité de l'industrie locale, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est institué au profit de la caisse générale de compensation, un prélèvement de 180 dinars par tonne dû à l'importation et à la production locale sur les billettes en fer ou en acier et autres demi-produits relevant des positions tarifaires 720719800 et 720720150.

Le montant de ce prélèvement est révisable par référence à l'évolution des prix internationaux des demi-produits en fer ou en acier et des prix de vente locale du rond à béton.

Ce prélèvement n'est pas applicable sur les billettes en fer ou en acier destinées à la fabrication des produits en fer ou en acier des numéros du tarif 721491101, 721499391, 721499501, et 721621001 et importées par les entreprises industrielles bénéficiant du régime fiscal privilégié relatif au soutien de la compétitivité de l'industrie locale prévu par le paragraphe 7.26 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation.

Art. 2 - Le prélèvement prévu par l'article premier du présent décret est liquidé :

- pour les quantités importées comme en matière de droits de douane,

- pour les ventes sur le marché local des produits locaux sur la base d'une déclaration mensuelle selon un modèle administratif dans les mêmes délais qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Ce prélèvement n'est pas pris en considération pour la liquidation des autres droits et taxes.

Art. 3 - Sont applicables au prélèvement prévu par l'article premier du présent décret à l'importation en matière de perception, de contrôle, de constatation des infractions, de sanctions, de contentieux, de prescription et de restitution, les mêmes règles prévues en matière des droits de douane.

Art. 4 - Le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-400 du 16 février 2009, portant suspension des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur le foin et les pailles de céréales sous forme de pellets.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008, portant loi de finances pour l'année 2009 et notamment son article 8,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 portant loi de finances pour l'année 2009,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005 et notamment son article 24 bis,

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008 et notamment son article 6,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur le foin et les pailles de céréales sous forme de pellets relevant respectivement des numéros 12149090914 et 12130000019 du tarif des droits de douanes et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Art. 2 - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2009.

Art. 3 - Le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 16 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-401 du 16 février 2009, fixant les règles à suivre pour déterminer l'origine des marchandises conformément au critère de la transformation substantielle.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau taux des droits de douane à l'importation, telle que complétée et modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour la gestion 2009,

Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l'Uruguay round et notamment l'accord sur l'origine,

Vu la loi n° 2006-75 du 30 novembre 2006, relative aux chambres de commerce et de l'industrie,

Vu le code de douane promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008 et notamment son article 21,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier - Les dispositions du présent décret déterminent les ouvraisons ou transformations qui sont considérées comme substantielles selon l'article 21 du code des douanes et permettant de conférer aux produits l'origine du pays où elles ont été effectuées.

CHAPITRE II

Définitions

Art. 2 - Aux fins de l'application du présent décret, on entend par :

a) pays : la Tunisie ou tout autre pays, selon le cas,

b) prix départ usine : le prix payé pour la marchandise départ usine dans le pays où a eu lieu la dernière ouvraison ou transformation, à condition que ce prix comprenne la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées au moment de l'exportation de la marchandise,

c) valeur ajoutée locale : le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières originaires du pays tiers,

d) valeur en douane : la valeur déterminée conformément aux articles 22 à 35 du code des douanes,

e) fabrication : tout type d'opération de production, de transformation, d'ouvraison ou d'assemblage,

f) matières : les ingrédients, parties, composants, sous-assemblages et marchandises qui sont matériellement incorporés à une autre marchandise ou soumis au processus de production d'une autre marchandise,

g) matière originaire : toute matière dont le pays d'origine, déterminé aux termes du présent décret, est le même pays que celui dans lequel cette matière est utilisée aux fins d'une production,

h) matière non originaire : toute matière dont le pays d'origine, déterminé aux termes du présent décret, n'est pas le même pays que celui dans lequel cette matière est utilisée aux fins d'une production.

CHAPITRE III

Les opérations de transformation substantielle

Art. 3 -

1. Une marchandise est réputée originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle économiquement justifiée.

L'opération de transformation ou ouvraison doit être effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.

2. Pour être considérée comme substantielle, une transformation ou ouvraison doit modifier la nature du ou des produits mis en oeuvre ou conférer au produit obtenu des fonctions ou des propriétés d'utilisation que le produit non usiné ou les éléments constitutifs mis en oeuvre ne possédaient pas.

3. Une transformation ou ouvraison est économiquement justifiée lorsqu'elle prend place dans le processus normal de production qui conduit les produits de l'état de matières premières à l'état de produits finis.

4. Un produit transformé ou ouvré est considéré nouveau lorsqu'il a acquis des propriétés et une composition spécifique propres et que les propriétés originelles du ou des produits mis en oeuvre pour sa fabrication ont disparu.

Art. 4 - Aux fins de l'application de dispositions de l'article 3 du présent décret, la transformation est qualifiée de substantielle lorsque selon le cas, un ou plusieurs des critères suivants sont remplis :

a- Le produit obtenu est classé dans une position tarifaire à quatre chiffres du système harmonisé (SH) différente de celles des matières utilisées pour son obtention.

b- La valeur ajoutée locale réalisée pour l'obtention du produit considéré.

Le calcul de valeur ajoutée locale s'effectue comme suit :

La déduction du coût des matières non originaires hors taxes du coût de revient final du produit obtenu hors taxe, le total obtenu est divisé par le coût de revient final du produit obtenu hors taxe :

(prix du produit départ usine hors taxes) - (valeur des matières importées hors taxes)

(prix du produit départ usine hors taxes)

c- Le produit obtenu a subi un certain nombre d'ouvraisons ou de transformations conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 5 - Sans préjudice des articles 3 et 4 du présent décret, sont réputées originaires d'un pays déterminé, les marchandises dont la valeur ajoutée locale est égale ou supérieure à 40% du prix départ usine de l'article en question.

Toutefois, pour les produits textiles classés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé (S.H), conformément au tarif douanier, l'origine n'est conférée que si le produit obtenu est classé dans une position tarifaire à quatre chiffres du Système Harmonisé (S.H) autre que celle dont relèvent les matières, pièces ou composants utilisés pour l'obtention de ces produits.

Art. 6 - Une transformation ou ouvraison pour laquelle il est établi, ou pour laquelle les faits constatés justifient la présomption, qu'elle a eu pour seul objet de détourner les dispositions légales et réglementaires applicables en Tunisie, ne peut en aucun cas être considérée comme conférant, au titre du présent décret, aux marchandises ainsi obtenues l'origine du pays où elle est effectuée.

Art. 7 - Les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions des articles 4 et 5 du présent décret soient ou non remplies :

A) les manipulations destinées à assurer la conservation des produits pendant leur transport ou leur stockage,

B) divisions et réunions des colis,

C) les opérations simples de peinture et de polissage,

D) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, ou toute autre opération simple de conditionnement,

E) l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires,

F) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes,

G) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet,

H) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées ci-dessus.

Art. 8 - Les accessoires, les pièces de rechange et l'outillage livrés en même temps qu'un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et faisant partie de son équipement normal sont réputés avoir la même origine que le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Art. 9 :

1. L'unité à prendre en considération est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que :

a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération pour la détermination de l'origine,

b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, il faut déterminer l'origine de chaque produit individuellement.

2. Lorsque, par application de la règle générale interprétative n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Art. 10 - Une marchandise ne sera pas considérée comme originaire du pays déclaré si, après sa production, elle a fait l'objet d'une production supplémentaire ou de toute autre opération à l'extérieur du pays déclaré, autre qu'un déchargement, un chargement ou toute autre opération nécessaire pour la maintenir en bon état ou la transporter vers le pays d'importation, à condition que ces activités soient effectuées sous la surveillance douanière.

Art. 11 - Une marchandise ne peut être considérée originaire du pays déclaré qu'à condition d'être transportée directement au pays de destination. Toutefois pour des raisons géographiques ou pour des exigences du transport, le transit par des pays tiers et le cas échéant, l'entreposage temporaire ou le rechargement lors du transit est acceptable

à condition que les produits restent sous le contrôle des services des douanes dans le pays de transit ou d'entreposage et n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement, le chargement, ou toute opération nécessaire pour les conserver en l'état.

CHAPITRE IV

Les marchandises de retour

Art. 12 - Sous réserve des dispositions de l'article 273 du code des douanes, lorsque des marchandises originaires exportées de la Tunisie vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des services des douanes :

a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées,

et

b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en bon état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

CHAPITRE V

Délivrance du certificat d'origine

Art. 13 - Les chambres de commerce et de l'industrie délivrent les certificats d'origine attestant l'origine tunisienne des marchandises exportées, sur demande écrite établie par l'exportateur ou par son représentant habilité.

Art. 14 - En cas de doute sérieux sur le caractère originaire des marchandises, les services des douanes peuvent exiger la production d'autres justificatifs délivrés par les organismes habilités prévus par la réglementation en vigueur.

La présentation d'un certificat d'origine ne lie pas les services des douanes qui ont toute latitude de contester son authenticité ou sa force probante et de demander, le cas échéant, un contrôle à posteriori tel que prévu dans les accords d'assistance administrative mutuelle en la matière.

Art. 15 - Le ministre des finances, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-402 du 16 février 2009.

Monsieur Mohamed Salah Khammassi, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé chef de centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction générale des impôts.

En application des dispositions de l'article 9 du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2009-403 du 16 février 2009.

Monsieur Riadh Karoui, inspecteur en chef des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction générale des impôts.

En application des dispositions de l'article 9 du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2009-404 du 16 février 2009.

Monsieur Abdeljelil Hénia, inspecteur en chef des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction générale des impôts.

En application des dispositions de l'article 9 du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2009-405 du 16 février 2009.

Monsieur Adnene Galls est nommé contrôleur général des finances au ministère des finances.

Par décret n° 2009-406 du 16 février 2009.

Monsieur Mouez Hadded est nommé contrôleur général des finances au ministère des finances.

**MINISTERE DE LA COMMUNICATION
ET DES RELATIONS AVEC LA
CHAMBRE DES DEPUTES ET LA
CHAMBRE DES CONSEILLERS**

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-407 du 16 février 2009.

Monsieur Hdhili Kacem, professeur principal de l'enseignement secondaire hors classe, est nommé chargé de mission auprès du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers (la radio tunisienne), et ce, à compter du 26 juillet 2008.

Par décret n° 2009-408 du 16 février 2009.

Monsieur Zouheir Ben Hamed, journaliste principal, est nommé chargé de mission auprès du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers pour occuper l'emploi de directeur de radio Gafsa à la radio tunisienne, et ce, à compter du 26 juillet 2008.

Par décret n° 2009-409 du 13 février 2009.

Monsieur Hassen Belhassen, analyste, est chargé des fonctions de chef de département de l'exploitation documentaire au centre de documentation nationale au ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers.

Et en application des dispositions de l'article 15 (nouveau) du décret n° 2007-2372 du 24 septembre 2007, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2009-410 du 16 février 2009.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Nouredine Hadj Mahmoud, journaliste en chef, chargé de mission auprès du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers pour occuper l'emploi du directeur de radio le Kef à la radio tunisienne, et ce, à compter du 26 juillet 2008.

Par décret n° 2009-411 du 16 février 2009.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohsen Mejdî, professeur principal de l'enseignement secondaire, chargé de mission auprès du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers (la radio tunisienne), et ce, à compter du 26 juillet 2008.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-412 du 16 février 2009.

Monsieur Kais Boujdaria, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur des études, vice doyen à la faculté des sciences de Bizerte.

Par décret n° 2009-413 du 16 février 2009.

Monsieur Malek Ghnima, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'école supérieure de commerce électronique de Manouba, pour une nouvelle période, à compter du 1^{er} juillet 2008.

Par décret n° 2009-414 du 16 février 2009.

Monsieur Moez Hanin, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages, directeur adjoint à l'institut supérieur de biotechnologie de Sfax.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 9 février 2009, fixant le régime des études et des examens applicable à l'institut supérieur d'informatique et de mathématiques de Monastir en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie en informatique, en réseaux, informatique répartie et multimédia et en statistique et programmation.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,

Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n° 97-1359 du 14 juillet 1997,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu le décret n° 2002-1623 du 9 juillet 2002, portant création d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

Vu le décret n° 2004-2722 du 21 décembre 2004, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme universitaire de technologie dans les spécialités techniques et technologiques,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1996, relatif à l'attribution de la note supérieure aux sessions d'examens,

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et des communications du 18 janvier 1997, fixant les conditions et les modalités d'organisation des concours spécifiques d'entrée en première et en deuxième année dans les établissements de formation des ingénieurs, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment l'arrêté du 26 avril 2002,

Sur proposition du conseil scientifique de l'institut supérieur d'informatique et de mathématiques de Monastir,

Après avis du comité scientifique et pédagogique de l'université de Monastir,

Après délibération du conseil de l'université de Monastir,

Après habilitation du conseil des universités.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens applicable à l'institut supérieur d'informatique et de mathématiques de Monastir en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie dans les spécialités suivantes :

- informatique,
- réseaux, informatique répartie et multimédia,
- statistique et programmation.

CHAPITRE I

Du régime des études

Art. 2 - Les enseignements en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie délivré par l'institut supérieur d'informatique et de mathématiques de Monastir, dans les spécialités citées à l'article premier du présent arrêté durent trois (3) ans et sont répartis sur six (6) semestres successifs dont cinq semestres sont consacrés aux enseignements théoriques et pratiques alors que le dernier semestre est consacré à la réalisation du projet de fin d'études.

Art. 3 - La présence aux différentes formes d'enseignements et de stages est obligatoire. Les modalités de contrôle de l'assiduité et les sanctions qui en découlent sont fixées par décision du président de l'université conformément à l'article 6 du décret n° 2004-2722 susvisé.

Art. 4 - Le régime des études en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie délivré par l'institut supérieur d'informatique et de mathématiques de Monastir, dans les spécialités citées à l'article premier du présent arrêté, comporte des modules obligatoires organisés en un seul semestre. Il comporte en outre, pour la deuxième et la troisième année un module optionnel au minimum choisi par l'étudiant parmi une liste préparée par le conseil scientifique au début de chaque année universitaire.

L'institut peut assurer l'enseignement d'un certain nombre desdits modules sous forme d'enseignement à distance.

Art. 5 - Le régime des enseignements spécifique au diplôme universitaire de technologie en informatique comporte onze (11) modules obligatoires. Les enseignements s'y rapportant sont assurés sous forme de cours théoriques, de travaux dirigés et de travaux pratiques. Le volume global des heures de formation de cette spécialité est de 2400 heures au minimum.

L'objet des modules obligatoires et la forme des enseignements s'y rapportant sont définis conformément aux tableaux suivants :

Spécialité informatique

Première année :

Modules		Enseignements	Forme des enseignements		
			Cours théoriques	TD	TP
1	Mathématiques	Mathématiques 1 et 2	X	X	
		Mathématiques discrètes	X	X	
2	Physique	Electrocinétique	X	X	X
		Mesure et instrumentation	X	X	X
3	Informatique	Introduction aux systèmes informatiques	X	X	
		Algorithmes et structures de données 1 et 2	X	X	
		Algorithmes	X	X	
		Programmation C et C ++	X		X
		Circuits logiques	X	X	X
4	Langues	Français général et scientifique		X	
		Anglais général et scientifique		X	
5	Technologie	Electronique	X	X	X
		Technologie des télécommunications	X	X	

Deuxième année :

Modules		Enseignements	Forme des enseignements		
			Cours théoriques	TD	TP
1	Mathématiques	Probabilités et statistique	X	X	
		Programmation mathématique	X	X	
2	Informatique	Systèmes d'exploitation 1 et 2	X	X	X
		Bases de données	X	X	X
		Programmation Java 1 et 2	X	X	X
		Structure des ordinateurs et assembleur	X	X	X
		Transmission de données et réseaux	X	X	X
		Développement des sites web	X		X
		Systèmes d'information et bases de données	X	X	X
		Microprocesseurs	X	X	X
3	Langues	Français de spécialité		X	
		Anglais de spécialité		X	

Troisième année :

Modules		Enseignements	Forme des enseignements		
			Cours théoriques	TD	TP
1	Informatique	Architecture Client/Serveur	X		X
		Développement de logiciel en Java	X		X
		Administration des bases de données	X		X
		Matière option 1	X		X
		Matière option 2	X		X
2	Langues	Français de spécialité		X	
		Anglais de spécialité		X	
3	Sciences économiques et gestion	Création et gestion d'entreprises	X		

Art. 6 - Le régime des enseignements spécifique au diplôme universitaire de technologie en réseaux, informatique répartie et multimédia comporte onze (11) modules obligatoires. Les enseignements s'y rapportant sont assurés sous forme de cours théoriques, de travaux dirigés et de travaux pratiques. Le volume global des heures de formation de cette spécialité est de 2400 heures au minimum.

L'objet des modules obligatoires et la forme des enseignements s'y rapportant sont définis conformément aux tableaux suivants :

Spécialité réseaux, informatique répartie et multimédia

Première année :

Modules		Enseignements	Forme des enseignements		
			Cours théoriques	TD	TP
1	Mathématiques	Mathématiques 1 et 2	X	X	
		Mathématiques discrètes	X	X	
2	Physique	Electrocinétique	X	X	X
		Mesure et instrumentation	X	X	X
3	Informatique	Introduction aux systèmes informatiques	X	X	
		Algorithmes et structures de données 1 et 2	X	X	
		Programmation C et C++	X		X
		Transmission de données	X	X	
4	Langues	Circuits logiques	X	X	X
		Français général et scientifique		X	
5	Technologie	Anglais général et scientifique		X	
		Electronique	X	X	X
		Technologie des télécommunications	X	X	

Deuxième année :

Modules		Enseignements	Forme des enseignements		
			Cours théoriques	TD	TP
1	Mathématiques	Probabilités et statistique	X	X	
		Programmation mathématique	X	X	
2	Informatique	Réseaux	X	X	X
		Système d'exploitation 1 et 2	X	X	X
		Bases de données	X	X	X
		Structure des ordinateurs et assembleur	X	X	X
		Programmation Java 1 et 2	X	X	X
		Réseaux d'entreprises	X	X	X
		Assemblage des éléments médiatiques	X		X
		Développement des sites web	X		X
3	Langues	Français de spécialité		X	
		Anglais de spécialité		X	

Troisième année :

Modules		Enseignements	Forme des enseignements		
			Cours théoriques	TD	TP
1	Informatique	Administration des systèmes et réseaux informatiques	X		X
		Microprocesseurs	X		X
		Architecture Client /Serveur	X		X
		Module option 1	X		X
		Module option 2	X		X
		Module option 3	X		X
2	Langues	Français de spécialité		X	
		Anglais de spécialité		X	
3	Sciences économiques et gestion	Création et gestion des entreprises	X		

Art. 7 - Le régime des enseignements spécifique au diplôme universitaire de technologie en statistique et programmation comporte dix sept (17) modules obligatoires. Les enseignements s'y rapportant sont assurés sous forme de cours théoriques, de travaux dirigés et de travaux pratiques. Le volume global des heures de formation de cette spécialité est de 2400 heures au minimum.

L'objet des modules obligatoires et la forme des enseignements s'y rapportant sont définis conformément aux tableaux suivants :

Spécialité statistique et programmation

Première année :

Modules		Enseignements	Forme des enseignements		
			Cours théoriques	TD	TP
1	Mathématiques	Mathématiques 1 et 2	X	X	
2	Statistique appliquée	Statistique	X	X	X
3	Statistique mathématique	Calcul des probabilités	X	X	
		Statistique inférentielle	X	X	
4	Informatique	Introduction aux systèmes informatiques	X	X	
		Algorithmes et structures de données 1 et 2	X	X	
		Programmation C et C ++	X		X
		Systèmes d'information et bases de données	X	X	X
5	Economie	Introduction à l'économie	X		
6	Langues	Français général et scientifique		X	
		Anglais général et scientifique		X	
7	Economie et gestion	Micro économie	X	X	
		Droit des entreprises	X		

Deuxième année :

Modules		Enseignements	Forme des enseignements		
			Cours théoriques	TD	TP
1	Statistique appliquée	Econométrie	X	X	
		Analyse de données	X	X	
2	Informatique	Bases de données	X	X	X
		Programmation Java 1 et 2	X	X	X
		Systèmes d'exploitation	X		X
		Réseaux	X	X	
3	Economie	Macro économie	X	X	
4	Organisation et gestion	Comptabilité générale	X	X	
		Organisation de l'entreprise et contrôle de gestion	X		
5	Langues	Français de spécialité		X	
		Anglais de spécialité		X	
6	Statistiques	Ethique et méthodologie statistique	X		
		Etude des séries chronologiques	X	X	
		Enquêtes et sondages	X	X	X

Troisième année :

Modules	Enseignements	Forme des enseignements		
		Cours théoriques	TD	TP
1	Statistique appliquée	Analyse de données au Marketing	X	
		Projets tutorés		X
2	Informatique	Programmation événementielle	X	X
		Conception de sites web		X
3	Gestion	Gestion financière	X	X
		Gestion bancaire et de l'assurance	X	
		Droit des affaires	X	
4	Langues	Français de spécialité		X
		Anglais de spécialité		X

Art. 8 - Le régime des études relatif à chacune des spécialités du diplôme universitaire de technologie comporte aussi :

- Pour la deuxième année :

* Un stage obligatoire réalisé dans un établissement public ou privé, d'une durée d'un mois au moins sanctionné par la préparation d'un rapport de stage.

- Pour la troisième année :

* un projet de fin d'études réalisé durant le deuxième semestre, au sein de l'institut ou dans un établissement public ou privé avec l'encadrement d'un enseignant de l'institut aidé, le cas échéant, par un représentant du métier dont la compétence est reconnue. Ce projet est sanctionné par la préparation, la présentation et la soutenance d'un rapport du projet de fin d'études.

Avant la réalisation du projet de fin d'études, l'étudiant doit obtenir l'accord de l'enseignant encadreur. Le sujet accordé sera inscrit sur un registre spécial de l'administration de l'institut.

Deux étudiants, au plus, peuvent être autorisés à s'associer pour la réalisation d'un projet de fin d'études commun, et ce, après accord du conseil scientifique et du directeur de l'institut.

Art. 9 - Une décision du président de l'université de Monastir, après avis du conseil scientifique de l'institut, fixe les programmes des modules, leur répartition sur les deux semestres de l'année universitaire, le nombre des heures d'enseignement, les modalités d'évaluation, les coefficients des épreuves, le volume horaire total relatif à chaque année d'études, les modalités de contrôle de l'assiduité ainsi que les sanctions qui en découlent.

CHAPITRE II

Du régime des examens

Art. 10 - Le système d'évaluation relatif au diplôme universitaire de technologie délivré par l'institut supérieur d'informatique et de mathématiques de Monastir se base sur le contrôle continu et les examens semestriels.

Les enseignements prévus dans le cadre de chaque module sont sanctionnés par des examens comportant des épreuves écrites, pratiques ou orales organisées en deux sessions :

- une session principale à la fin de chaque semestre dont la date est fixée par le directeur de l'institut après avis du conseil scientifique,

- une session de rattrapage ouverte aux étudiants qui n'ont pas été déclarés admis à la session principale. Cette session aura lieu une semaine au moins après la proclamation des résultats de la session principale de la fin de l'année universitaire.

Art. 11 - Pour réussir d'une année d'étude à une autre, l'étudiant doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20 à chaque module se rapportant à l'année d'étude concernée. Cependant, les notes obtenues aux différents modules de l'année concernée peuvent se compléter entre elles. L'étudiant ayant obtenu la moyenne générale est autorisé à passer à l'année supérieure.

Les étudiants déclarés non admis à la session principale ne repassent que les examens relatifs aux modules dans lesquels ils ont obtenu une moyenne inférieure à 10/20.

A la session de rattrapage, l'étudiant bénéficie, pour chaque épreuve d'examen, de la meilleure des deux notes finales obtenues à la session principale et à la session de rattrapage.

Pour le passage de la première à la deuxième année, l'étudiant peut bénéficier du système de crédits conformément aux conditions fixées par la décision du président de l'université mentionnée à l'article 9 susvisé.

L'étudiant redoublant garde le bénéfice des modules dans lesquels il a obtenu la moyenne et ne repasse que ceux dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne.

Art. 12 - Les stages obligatoires sont sanctionnés par la préparation d'un rapport que l'étudiant remet lors de son inscription à l'année supérieure. Il demeure, le cas échéant, tenu de réaliser et de valider son stage pour obtenir le diplôme final.

Art. 13- Le projet de fin d'études est soutenu publiquement devant un jury dont les membres sont désignés par le directeur de l'institut et dont le président est nommé à cet effet. Ledit jury est composé de trois (3) membres au moins, dont l'enseignant ayant assuré l'encadrement du projet de fin d'études. Les décisions dudit jury sont rendues à la majorité des voix.

Les étudiants n'ayant pas réussi la soutenance du rapport du projet de fin d'études peuvent bénéficier d'un délai exceptionnel pour refaire le projet et le soutenir. Ce délai est fixé par la décision du président de l'université mentionnée à l'article 9 du présent arrêté.

Art. 14- L'attestation de réussite dans chacune des années d'études porte une mention en fonction de la moyenne obtenue dans tous les modules se rapportant à l'année concernée. Cette mention sera comme suit :

- passable: si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20,
- assez bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20,
- bien: si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20,
- très bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 16/20.

Le diplôme universitaire de technologie dans les spécialités concernées est délivré aux étudiants déclarés admis aux examens et ayant accomplis toutes les exigences dudit diplôme se rapportant à la validation des stages, la préparation et la soutenance avec succès des rapports des projets de fin d'études.

Le diplôme final délivré à l'étudiant mentionne la spécialité concernée ainsi que la mention finale obtenue.

Art. 15 - Les étudiants titulaires du diplôme universitaire de technologie délivré par l'institut supérieur d'informatique et de mathématiques de Monastir peuvent participer aux concours spécifiques d'inscription en première année du deuxième cycle du diplôme national de maîtrise correspondant à leur spécialité.

Les titulaires dudit diplôme peuvent, aussi, participer aux concours spécifiques d'entrée en première année dans les établissements de formation des ingénieurs, et ce, conformément aux conditions fixées par les dispositions de l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et des communications du 18 janvier 1997 susvisé.

Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et entre en vigueur à partir de l'année universitaire 2002-2003.

Tunis, le 9 février 2009.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie*

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 9 février 2009, fixant le régime des études et des examens applicable à la faculté des sciences économiques et de gestion de Nabeul en vue de l'obtention du diplôme national de licence appliquée en fiscalité et comptabilité, en marketing touristique et en gestion des compétences dans les petites et moyennes entreprises.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 2008- 19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 73-5 16 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,

Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n°97-1359 du 14 juillet 1997,

Vu le décret n° 2000- 1189 du 30 mai 2000, portant création des établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

Vu le décret n° 2004-272 1 du 21 décembre 2004, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence appliquée dans les disciplines relatives aux arts, aux langues, aux lettres, ainsi qu'aux sciences humaines, sociales et fondamentales,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1996, relatif à l'attribution de la note supérieure aux sessions d'examens,

Sur proposition du conseil scientifique de la faculté des sciences économiques et de gestion de Nabeul,

Après avis du comité scientifique et pédagogique de l'université du 7 Novembre à Carthage,

Après délibération du conseil de l'université du 7 Novembre à Carthage,

Après habilitation du conseil des universités.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens applicable à la faculté des sciences économiques et de gestion de Nabeul en vue de l'obtention du diplôme national de licence appliquée dans les spécialités suivantes :

- fiscalité et comptabilité,
- marketing touristique,
- gestion des compétences dans les petites et moyennes entreprises.

CHAPITRE PREMIER

Du régime des études

Art. 2 - Les études en vue de l'obtention du diplôme national de licence appliquée délivré par la faculté des sciences économiques et de gestion de Nabeul sont réparties sur six (6) semestres successifs dont cinq (5) sont consacrés aux enseignements théoriques et pratiques alors que le dernier semestre est consacré à la réalisation d'un stage professionnel final ou un mémoire de fin d'études.

Art. 3- Le régime des études comporte des modules ou des groupes de modules obligatoires organisés en un seul semestre. Il comporte en outre, et pour chaque année d'études un module optionnel au minimum choisi par l'étudiant parmi une liste préparée par le conseil scientifique au début de chaque année universitaire.

L'enseignement d'un certain nombre de modules peut être assuré sous forme d'enseignement à distance.

Les enseignements relatifs à chaque module sont dispensés sous forme de cours théoriques, de travaux dirigés et de travaux pratiques.

Art. 4 - L'objet et la forme de chaque module sont fixés selon les années d'études et la spécialité, conformément aux tableaux suivants :

1-Spécialité fiscalité et comptabilité :

Le régime des études relatif au diplôme national de licence appliquée en fiscalité et comptabilité comporte quarante quatre (44) modules obligatoires. Le volume global des heures de formation dans ladite spécialité est de 2002 heures.

Première année :

Modules		Forme des modules		
		Cours	TD	TP
1	Comptabilité financière 1	X	X	
2	Management 1	X		
3	Introduction à l'économie	X		
4	Introduction à l'étude de droit	X		
5	Droit commercial 1	X		
6	Mathématiques appliquées à l'économie et à la gestion	X	X	
7	Informatique générale	X		X
8	Anglais des affaires 1		X	X
9	Français des affaires 1		X	
10	Comptabilité financière 2	X	X	
11	Fiscalité 1	X	X	
12	Micro-économie	X	X	
13	Statistique appliquée à la gestion	X	X	
14	Droit commercial 2	X	X	
15	Anglais des affaires 2		X	X
16	Français des affaires 2		X	

Deuxième année :

Modules		Forme des modules		
		Cours	TD	TP
1	Comptabilité de gestion 1	X	X	
2	Fiscalité 2	X	X	
3	Systèmes d'informations et comptabilité informatisée	X		X
4	Management 2	X	X	
5	Comptabilité des sociétés	X	X	
6	Macro-économie	X	X	
7	Anglais des affaires 3		X	
8	Fiscalité 3	X	X	
9	Droit social	X		
10	Gestion financière	X	X	
11	Comptabilité approfondie 1	X	X	
12	Comptabilité sectorielle 1	X	X	
13	Economie monétaire et bancaire	X		
14	Comptabilité financière 3	X	X	
15	Anglais des affaires 4		X	X

Troisième année :

Modules		Forme des modules		
		Cours	TD	TP
1	Comptabilité approfondie 2	X	X	
2	Fiscalité 4	X		
3	Droit pénal des affaires	X		
4	Comptabilité sectorielle 2	X	X	
5	Contrôle de gestion	X		
6	Contrôle interne	X	X	
7	Comptabilité de gestion 2	X		
8	Théorie comptable	X		
9	Audit financier	X	X	
10	Méthodologies de recherche en comptabilité et fiscalité	X		
11	Consolidation des normes IFRS	X	X	
12	Création d'entreprises	X		
13	Terminologies arabes		X	
Stage professionnel final ou mémoire de fin d'études				

2-Spécialité marketing touristique

Le régime des études relatif au diplôme national de licence appliquée en marketing touristique comporte quarante cinq (45) modules obligatoires. Le volume global des heures de formation dans ladite spécialité est de 1969 heures.

Première année :

Modules		Forme des modules		
		Cours	TD	TP
1	Management	X	X	
2	Introduction à la comptabilité financière	X	X	
3	Mathématiques	X	X	
4	Marketing	X	X	
5	Environnement du tourisme	X		
6	Introduction à l'économie	X		
7	Français des affaires 1		X	X
8	Anglais des affaires 1		X	X
9	Statistiques 1	X	X	
10	Micro-économie	X		
11	Informatique appliquée à la gestion	X		X
12	Marketing des services touristiques	X	X	
13	Finances	X		
14	Introduction à l'étude du droit	X		
15	Anglais des affaires 2		X	X
16	Français des affaires 2		X	X

Deuxième année :

Modules		Forme des modules		
		Cours	TD	TP
1	Statistiques 2	X	X	
2	Produits et prix touristiques	X	X	
3	Communication touristique	X	X	
4	Marketing des services touristiques	X	X	
5	Circuits de distribution touristiques	X	X	
6	Economie du tourisme	X		
7	Anglais des affaires 3	X		X
8	Français des affaires 3	X		X
9	Droit des affaires	X		
10	Techniques de marketing direct	X	X	
11	Etudes en marketing 1	X	X	
12	Marketing international et communication interculturelle	X	X	
13	Economie internationale	X		
14	Informatique appliquée à la gestion	X	X	X
15	Anglais des affaires 4	X		X
16	Français des affaires 4	X		X

Troisième année :

Modules		Forme des modules		
		Cours	TD	TP
1	Etudes en marketing 2	X	X	
2	Marketing stratégique	X	X	
3	E-tourisme	X	X	
4	Organisation et gestion des ressources humaines	X		
5	Gestion de la qualité des produits et services	X		
6	Contrats et arbitrage international	X		
7	Anglais des affaires 5		X	X
8	Langues 1 (allemand, espagnol, italien...)		X	X
9	Méthodologies de recherche	X		
10	Marketing des produits culturels	X		
11	Tourisme et éthique	X		
12	Anglais des affaires 6		X	X
13	Langues 2 (allemand, espagnol, italien...)		X	X
Stage professionnel final ou mémoire de fin d'études				

3- Spécialité gestion des compétences dans les petites et moyennes entreprises

Le régime des études relatif au diplôme national de licence appliquée en gestion des compétences dans les petites et moyennes entreprises comporte quarante deux (42) modules obligatoires. Le volume global des heures de formation dans ladite spécialité est de 2145 heures.

Première année :

Modules		Forme des modules		
		Cours	TD	TP
1	Introduction au management	X		
2	Introduction à l'économie	X	X	
3	Introduction à la comptabilité financière	X	X	
4	Introduction à l'étude de droit	X		
5	Mathématiques appliquées	X	X	
6	Français des affaires 1		X	
7	Anglais des affaires 1		X	X
8	Management des petites et moyennes entreprises	X		
9	Economie de l'entreprise	X	X	
10	Gestion des ressources humaines	X	X	
11	Droit du travail	X		
12	Statistiques appliquées	X	X	
13	Informatique et bureautique	X		X
14	Anglais des affaires 2		X	X
15	Français des affaires 2		X	

Deuxième année :

Modules		Forme des modules		
		Cours	TD	TP
1	Psychologie des organisations	X	X	
2	Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences	X	X	
3	Economie des ressources humaines	X		
4	Droit de la sécurité sociale	X		
5	Marketing	X	X	
6	Comptabilité analytique de gestion	X	X	
7	Anglais des affaires 3		X	X
8	Français des affaires 3		X	
9	Ergonomie et poste de travail	X		
10	Recrutement	X	X	
11	Systèmes d'appréciation du personnel	X	X	
12	Environnement économique et institutionnel	X		
13	Informatique appliquée			X
14	Gestion financière	X	X	
15	Droit commercial	X		
16	Arabe des affaires		X	

Troisième année :

Modules		Forme des modules		
		Cours	TD	TP
1	Politique et pratiques de rémunération	X	X	
2	Théories des organisations	X	X	
3	Communication et habilités de direction	X	X	
4	Politique de formation	X	X	
5	Analyse de données en management	X	X	
6	Méthodologies de recherche	X		
7	Les procédures collectives	X		
8	Politiques et stratégies des petites et moyennes entreprises	X	X	
9	Audit social	X	X	
10	Création des entreprises	X	X	
11	Droit pénal des affaires	X		
Stage professionnel final ou mémoire de fin d'études				

Art. 5 - Le régime des études relatif à chacune des spécialités du diplôme national de licence appliquée comporte aussi :

A- Un stage professionnel final dans les entreprises publiques ou privées dont l'activité est liée au domaine dudit diplôme. Ce stage est sanctionné par la préparation, la présentation et la soutenance du rapport du stage professionnel final.

B- Ou un mémoire de fin d'études se rapportant à un sujet innovant dans la spécialité qui sera soutenu devant un jury nommé à cet effet.

Art. 6 - Une décision du président de l'université du 7 Novembre à Carthage, après avis du conseil scientifique de

la faculté des sciences économiques et de gestion de Nabeul, fixe les programmes des modules, leur répartition sur les deux semestres de l'année universitaire, le nombre des heures d'enseignement, les modalités d'évaluation, les coefficients des épreuves, le volume horaire total relatif à chaque année d'études, les modalités de contrôle de l'assiduité ainsi que les sanctions qui en découlent.

CHAPITRE II

Du régime des examens

Art. 7 - Le régime d'évaluation relatif au diplôme national de licence appliquée dans les spécialités citées à l'article premier du présent arrêté se base sur le contrôle continu et les examens de fin de semestre.

Les enseignements prévus dans le cadre de chaque module sont sanctionnés par des examens comportant des épreuves écrites, orales ou pratiques selon la nature du module.

Lesdites épreuves sont organisées en deux sessions :

- une session principale à la fin de chaque semestre dont la date est fixée par le doyen, après avis du conseil scientifique.

- une session de rattrapage ouverte au profit des étudiants déclarés non admis lors de la session principale. Cette session aura lieu une semaine au moins après la proclamation des résultats de la session principale de la fin de l'année universitaire.

Art. 8 - Est admis pour le passage d'une année d'étude à une autre, tout étudiant ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 dans chaque module de l'année d'étude concernée. Cependant, les notes obtenues dans les différents modules de l'année d'étude concernée peuvent se compléter entre elles, et est déclaré admis tout étudiant ayant obtenu la moyenne générale.

Les étudiants non admis lors de la session principale ne repassent que les épreuves se rapportant aux modules dont lesquels ils ont obtenu une moyenne inférieure à 10/20.

L'étudiant bénéficie lors de la session de rattrapage dans chaque épreuve, de la meilleure des deux notes finales obtenues dans les deux sessions d'examens.

Pour le passage de la première à la deuxième année, l'étudiant peut bénéficier du système de crédits conformément aux conditions fixées par la décision du président de l'université prévue à l'article 6 susvisé.

L'étudiant redoublant conserve les modules dans lesquels il a obtenu la moyenne et ne repasse que ceux dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne.

Art. 9 - Le diplôme national de licence appliquée dans les spécialités citées à l'article premier du présent arrêté est délivré aux étudiants déclarés admis aux examens et ayant accompli toutes les exigences du diplôme se rapportant notamment à la préparation et à la soutenance avec succès des mémoires de fin d'études ou des rapports des stages professionnels finals devant un jury désigné par le doyen et composé de trois enseignants dont l'enseignant encadreur, de même il est possible de faire appel à un représentant du métier reconnu pour sa compétence.

Ne peuvent se présenter à la soutenance, que les étudiants ayant passé avec succès les examens de la troisième année.

Les étudiants n'ayant pas soutenu avec succès les mémoires de fin d'études ou les rapports des stages professionnels finals, peuvent bénéficier d'une prorogation exceptionnelle dont la durée est fixée par la décision du président de l'université du 7 Novembre à Carthage prévue à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 10 - L'attestation de réussite dans chacune des années d'études porte une mention en fonction de la moyenne générale obtenue dans tous les modules se rapportant à l'année concernée. Cette mention sera comme suit :

- passable : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20,

- assez bien: si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20,

- bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20,

- très bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 16/20,

Art. 11 - Les étudiants titulaires du diplôme national de licence appliquée dans les spécialités citées à l'article premier du présent arrêté, délivré par la faculté des sciences économiques et de gestion de Nabeul, peuvent s'inscrire en première année du deuxième cycle du diplôme national de la maîtrise correspondant à leur spécialité, et ce, dans la limite des places ouvertes et conformément aux conditions et réglementations relatives à l'inscription au niveau mentionné.

Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à partir de l'année universitaire 2004-2005.

Tunis, le 9 février 2009.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie*

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

DEROGATION

Par décret n° 2009-415 du 16 février 2009.

Il est accordé à Monsieur Mohamed Fadhel Zerelli une dérogation d'exercer dans le secteur public pour une quatrième année à compter du 1^{er} mars 2009.

**MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME,
DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES**

NOMINATION

Par décret n° 2009-416 du 16 février 2009.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur général d'administration centrale est attribuée à Monsieur Mohamed Hichem Mezhoud, professeur principal hors classe de jeunesse et d'enfance, chargé des fonctions de directeur général du centre national de l'informatique pour enfants.

Décret n° 2009-417 du 16 février 2009, portant création du conseil national des services et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement et d'une unité de gestion par objectifs chargée du secrétariat du conseil et de la réalisation du programme de mise à niveau des services.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'état, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, relatif aux attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, relatif à l'organisation du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2006-1826 du 26 juin 2006, portant création du conseil national des services et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2007-2279 du 4 septembre 2007, portant nomination du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du ministre du transport,

Vu l'avis du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du ministre du tourisme,

Vu l'avis du ministre des technologies de la communication,

Vu l'avis du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu l'avis du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu l'avis du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est créé auprès du ministère chargé du commerce, un conseil consultatif dénommé le «conseil national des services».

Le conseil national des services est chargé des missions suivantes :

- suivre la situation du secteur des services et les mutations internes et externes,

- participer à la préparation des orientations de la politique nationale en matière de promotion du secteur des services, sa libéralisation et le développement de ses exportations,

- proposer les réformes et procédures susceptibles de promouvoir les différentes branches du secteur des services, y compris le développement du cadre législatif et réglementaire, la mise à niveau du secteur, l'amélioration des systèmes de qualité et la facilitation de la reconnaissance mutuelle des diplômes et qualifications,

- participer à la mise en place d'un système statistique sur les indicateurs de développement du secteur des services,

- suivre les programmes de mise à niveau des différentes branches du secteur des services,

- toute autre mission rentrant dans le cadre de ses attributions, qui lui est confiée par le président du conseil.

Art. 2 - Le conseil national des services est présidé par le ministre chargé du commerce, et se compose des membres suivants :

- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,

- un représentant du ministère chargé du transport,

- un représentant du ministère chargé de la santé publique,

- un représentant du ministère de la justice et des droits de l'Homme,

- un représentant de la banque centrale de Tunisie,

- un représentant du ministère chargé du développement,

- un représentant du ministère chargé des finances,

- un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

- un représentant du ministère chargé de l'industrie,

- un représentant du ministère chargé du tourisme,

- un représentant du ministère chargé des technologies de la communication,

- un représentant du ministère chargé de la formation,

- un représentant du ministère chargé de la culture,

- un représentant du ministère chargé de l'équipement,

- un représentant de l'agence tunisienne de coopération technique,

- un représentant de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteur,

- 3 membres de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat représentant les principaux secteurs des services,

- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,

- un représentant de l'union générale tunisienne du travail,
- un représentant de la fédération tunisienne de l'hôtellerie,
- un représentant de la fédération tunisienne des agences de voyage,
- un représentant de la fédération nationale du transport,
- un représentant de l'organisation de défense du consommateur,
- 3 membres représentant les ordres et comités des professions libérales,
- un représentant de l'association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers,
- un représentant de la fédération tunisienne des sociétés d'assurances,
- deux personnalités parmi les compétences universitaires.

Le président du conseil peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile pour les travaux du conseil, eu égard à sa compétence dans l'une des questions inscrites à l'ordre du jour.

Les membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé du commerce, sur proposition des ministères et des organismes concernés.

Art. 3 - Le conseil se réunit au moins une fois par an en session ordinaire, et en session extraordinaire chaque fois que c'est nécessaire, et ce, sur convocation de son président ou sur demande des deux tiers de ses membres.

Le président du conseil fixe la date des réunions et leur ordre du jour. Les convocations des membres sont adressées au moins huit jours avant la tenue des réunions.

Le conseil ne peut valablement siéger qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit dix jours après, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 4 - Sont créées au sein du conseil trois sous-commissions chargées d'étudier les questions ci-après et de préparer des rapports s'y rapportant qui seront présentés aux sessions du conseil :

- commission de la mise à niveau du secteur des services,
- commission de développement des exportations des services,
- commission du suivi de la reconnaissance mutuelle des diplômes et qualifications.

Les présidents et les membres des sous-commissions sont désignés parmi les membres du conseil compétents dans le domaine concerné.

Art. 5 - Est créée au ministère chargé du commerce, une unité de gestion par objectifs chargée du secrétariat du conseil national des services et de la gestion et de la réalisation du programme de mise à niveau des secteurs des services n'ayant pas de programmes spécifiques de mise à niveau. Cette unité est placée sous l'autorité du ministre chargé du commerce. Le suivi des travaux de cette unité est confié au conseil.

Art. 6 - Dans le cadre de ses fonctions de secrétariat du conseil national des services, l'unité se charge notamment :

- de programmer les réunions du conseil et de ses commissions, préparer l'ordre du jour et adresser les convocations, dresser les procès-verbaux et assurer la tenue des dossiers,
- d'assurer le suivi de l'exécution des recommandations du conseil,
- de suivre l'évolution du secteur aussi bien au niveau interne qu'externe,
- de collecter les réglementations et les données statistiques sur les différentes branches du secteur,
- de participer à la mise en place d'un système statistique sur les activités de services en collaboration avec les différentes parties concernées,
- de préparer des rapports périodiques sur l'avancement des programmes de mise à niveau des différentes branches des secteurs des services,
- de proposer les études au conseil ainsi que les termes de référence y afférents et suivre leur avancement,
- de préparer le rapport annuel sur l'activité du conseil.

L'unité se charge également de la gestion et de la réalisation du programme de mise à niveau des secteurs des services n'ayant pas de programmes spécifiques de mise à niveau, notamment à travers :

- l'affinement des composantes du programme et l'élaboration des critères d'adhésion à ce programme,
- la préparation des plans d'action du programme de mise à niveau et des procédures de travail,
- la programmation et le suivi des opérations de diagnostic au sein des entreprises de services,
- l'assistance aux entreprises de services éligibles au programme de mise à niveau,
- la participation à la préparation et au suivi des études ou des programmes liés au développement de l'environnement de l'entreprise de services, notamment ceux liés au diagnostic et au développement du cadre législatif et réglementaire,
- la proposition des réformes nécessaires au développement du secteur.

Art. 7 - L'unité est dirigée par un cadre supérieur appuyé par un staff de quatre cadres hautement qualifiés et pouvant être nantis de l'un des emplois fonctionnels prévus par la réglementation en vigueur.

Art. 8 - Dans la réalisation de ses missions, l'unité peut s'appuyer sur l'expertise disponible dans le cadre des contrats à durée déterminée conclus avec des professeurs universitaires ou des spécialistes en la matière.

Art. 9 - Il est procédé à l'évaluation des résultats du travail de l'unité de gestion notamment en se basant sur les critères suivants :

- le degré d'avancement dans l'exécution des différentes missions qui lui sont confiées,
- les études et les opérations de diagnostic réalisées,
- le degré d'avancement dans la réalisation du système d'information et la collecte des données,

- les travaux logistiques du secrétariat du conseil et l'exécution de ses recommandations.

Art. 10 - Le ministre chargé du commerce soumet un rapport annuel au Premier ministre sur les activités de l'unité de gestion notamment en ce qui concerne les ressources utilisées et les résultats atteints par rapport aux objectifs fixés.

Art. 11 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent décret et notamment les dispositions du décret n° 2006-1826 du 26 juin 2006, portant création du conseil national des services et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement.

Art. 12 - Le ministre du commerce et de l'artisanat et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-418 du 16 février 2009, portant création du conseil national de lutte contre la contrefaçon et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits agricoles ou naturels,

Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique,

Vu la loi n° 2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets d'invention,

Vu la loi n° 2001-20 du 6 février 2001, relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés,

Vu la loi n° 2001-21 du 6 février 2001, relative à la protection des dessins et modèles industriels,

Vu la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-50 du 23 décembre 2007,

Vu la loi n° 2007-68 du 27 décembre 2007, relative aux appellations d'origine, indications géographiques et indications de provenance des produits de l'artisanat,

Vu la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant promulgation du code des douanes,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, portant fixation des attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, portant organisation du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre des finances, du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, du ministre de la santé publique, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, et du ministre des technologies de la communication,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est créé auprès du ministère chargé du commerce, un conseil consultatif dénommé «conseil national de lutte contre la contrefaçon» chargé de donner son avis sur les programmes nationaux de lutte contre la contrefaçon, de coordonner entre les différents administrations et organismes concernés lors de la mise en place des plans d'action en matière de contrôle, d'information, de sensibilisation et de coopération régionale et internationale.

Art. 2 - Le conseil national de lutte contre la contrefaçon est chargé d'examiner périodiquement les différentes questions concernant le phénomène de la contrefaçon au plan national et extérieur et de soumettre toute proposition pour y faire face. Sont notamment confiées au conseil les attributions suivantes :

- participer à la formulation des programmes nationaux visant la lutte contre la contrefaçon et la mise en place d'un cadre de coordination des travaux de différents administrations et organismes actifs en matière de lutte contre la contrefaçon,

- participer au développement de la législation relative à la lutte contre la contrefaçon et émettre son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires qui lui sont soumis en la matière,

- suivre et évaluer l'exécution des programmes de lutte contre le phénomène de la contrefaçon,

- collecter les informations et mettre en place un système statistique sur la contrefaçon,

- émettre son avis sur le plan d'information et les programmes de sensibilisation pour la lutte contre la contrefaçon,

- proposer les mécanismes susceptibles de développer la coopération extérieure en matière de lutte contre la contrefaçon.

Art. 3 - Le conseil national de lutte contre la contrefaçon est présidé par le ministre chargé du commerce, et se compose des membres suivants :

- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,

- un représentant du ministère de la santé publique,

- un représentant du ministère des finances (direction générale des douanes),

- un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises (institut national de la normalisation et de la propriété industrielle),

- un représentant du ministère du commerce et de l'artisanat,

- un représentant du ministère des technologies de la communication,

- un représentant du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine (organisme tunisien de protection des droits d'auteurs),
- un représentant de l'institut national de la consommation,
- trois représentants de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- un représentant de l'organisation de défense du consommateur,
- deux personnalités parmi les compétences en la matière.

Le président du conseil peut inviter toute personne reconnue pour ses compétences dans le domaine économique ou législatif ou de la consommation dont la présence peut enrichir les travaux du conseil eu égard à sa compétence dans l'une des questions inscrites à l'ordre de jour.

Les membres du conseil prévus à cet article, sont désignés par arrêté du ministre chargé du commerce sur proposition des ministères et des organisations professionnelles concernés.

Art 4 - Le conseil national de lutte contre la contrefaçon se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire, et en session extraordinaire chaque fois que c'est nécessaire, et ce, sur convocation de son président ou sur demande de la moitié de ses membres.

Le conseil ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins la moitié de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité de voix, la voix du président sera prépondérante.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit quinze jours après sur convocation de son président, et les décisions seront prises sur la base de la majorité des voix quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 5 - Le ministère chargé du commerce assure le secrétariat du conseil national de lutte contre la contrefaçon. A cet effet le secrétariat est chargé de :

- programmer les réunions du conseil et de ses commissions, préparer l'ordre du jour et adresser les convocations, dresser les procès-verbaux et assurer la tenue des dossiers.
- suivre l'exécution des recommandations du conseil.
- collecter les données et les statistiques.
- préparer des rapports périodiques sur l'avancement des travaux du conseil et ses commissions et le rapport annuel sur l'activité du conseil.

Art. 6 - Sont créées au sein du conseil national de lutte contre la contrefaçon, trois commissions techniques :

- 1- la commission technique pour le développement du cadre législatif et institutionnel chargée notamment :
 - d'émettre des avis sur les différentes questions juridiques liées au phénomène de la contrefaçon,
 - de proposer les instruments juridiques, réglementaires et institutionnels susceptibles de conférer une plus grande performance aux plans de lutte contre le phénomène de la contrefaçon.
- 2- la commission technique de programmation et de suivi chargée notamment de :
 - préparer les programmes nationaux de lutte contre la contrefaçon et soumettre des propositions pratiques dans le cadre de leur exécution,

- suivre l'exécution de ces programmes et évaluer les résultats atteints,

- collecter les informations et mettre en place un système statistique sur la contrefaçon,

- étudier les possibilités disponibles pour développer la coopération régionale et internationale de lutte contre le phénomène de la contrefaçon.

3- la commission technique de l'information et de la sensibilisation chargée notamment de :

- promouvoir la communication et la sensibilisation dans le cadre de la diffusion des effets négatifs du phénomène de la contrefaçon et de la vulgarisation des différents mécanismes existants pour l'endiguer,

- proposer des actions pour la mise en oeuvre des programmes d'information et de sensibilisation dans le domaine de lutte contre la contrefaçon.

Ces commissions présentent des rapports sur leurs travaux aux réunions périodiques du conseil national de la lutte contre la contrefaçon.

Art. 7 - Le conseil national de la lutte contre la contrefaçon élabore un rapport annuel sur ses activités qui sera soumis au Premier ministre.

Art. 8 - Les ministres de l'intérieur et du développement local, des finances, du commerce et de l'artisanat, de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, de la santé publique, de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et des technologies de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 février 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-419 du 13 février 2009.

Monsieur Slim Darguechi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires financières à la direction des affaires administratives et financières relevant de la direction générale des services communs au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

Par décret n° 2009-420 du 13 février 2009.

Monsieur Mahjoub Guerhazi, gestionnaire des documents et d'archives, est chargé des fonctions de commissaire régional de la culture et de la sauvegarde du patrimoine au gouvernement de Kasserine.

En application des dispositions de l'article 3 (nouveau) du décret n° 2004-1430 du 22 juin 2004, il est accordé à l'intéressé le rang de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-421 du 13 février 2009.

Madame Selmi Leila, bibliothécaire, est chargée des fonctions de chef de service des bibliothèques à la direction de la lecture publique relevant de la direction générale du livre au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

Par décret n° 2009-422 du 13 février 2009.

Madame Latifa Kafraje Abdelkhalek, bibliothécaire, est chargée des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au commissariat régional de la culture et de la sauvegarde du patrimoine au gouvernorat de Bizerte.

Par décret n° 2009-423 du 13 février 2009.

Monsieur Zouhair Abbas, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de chef de service des bibliothèques et de la lecture publique au commissariat régional de la culture et de la sauvegarde du patrimoine de Monastir.

Par décret n° 2009-424 du 13 février 2009.

Madame Yemna Arfaoui, secrétaire culturel, est chargée des fonctions de chef de service de la diffusion nationale à la direction des lettres relevant de la direction générale du livre au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

**MINISTERE DE L'EMPLOI
ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE
DES JEUNES**

Rectificatif au JORT n° 12 du 10 février 2009

Arrêté du ministre des finances et du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes en date du 10 février 2009 fixant les domaines d'utilisation de l'avance sur la taxe de formation professionnelle, les critères et les montants de financement des activités de formation y afférentes, ainsi que les montants maximum des utilisations des droits de tirage au titre du financement des activités de formation y afférentes (page 484 : tableau de l'article 2 tiret 2.2.3).

1) Suppression de la première ligne du tableau intitulée « Formation initiale ».

2) Lire :

2.2.3. Honoraires des animateurs appartenant à l'entreprise (par heure de formation et par animateur, le temps de préparation est inclus dans l'heure de formation).

Au lieu de :

Honoraires des animateurs appartenant à 2 fois le taux de l'heure supplémentaire l'entreprise (par heure de formation et par en vigueur au sein l'entreprise animateur, le temps de préparation est inclus dans l'heure de formation).

**MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-425 du 16 février 2009.

Monsieur Koussaier Mohamed Sami, professeur principal de l'éducation physique, est chargé des fonctions de sous-directeur de la programmation et de la détection à la direction du sport d'élite à la direction générale du sport au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Par décret n° 2009-426 du 16 février 2009.

Monsieur Gtari Imed, professeur de la jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions de sous-directeur du suivi des activités régionales à la direction du suivi des activités régionales, au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Par décret n° 2009-427 du 16 février 2009.

Monsieur Jrad Mourad, professeur de l'éducation physique, est chargé des fonctions de chef de service de l'activité des fédérations sportives à la direction des structures sportives à la direction générale du sport au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Par décret n° 2009-428 du 16 février 2009.

Monsieur Ouni Hatem, professeur principal de l'éducation physique, est chargé des fonctions de chef de service de la détection et de la sélection des talents sportifs à la direction du sport d'élite à la direction générale du sport au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Par décret n° 2009-429 du 16 février 2009.

Mademoiselle Mersni Hadil, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service de la formation et du recyclage des cadres sportifs à la direction des structures sportives à la direction générale du sport au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Par décret n° 2009-430 du 16 février 2009.

Madame Amel Aouini née Haddawi, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service des activités des clubs et associations sportives à la direction des structures sportives à la direction générale du sport au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 13 février 2009, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur dossiers pour le recrutement de professeurs en sport.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2008-1814 du 2 mai 2008, portant statut particulier au corps des cadres des métiers du sport relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Arrête :

Article premier - Le concours externe sur dossiers prévu à l'article 15 du décret n° 2008-1814 du 2 mai 2008 susvisé pour le recrutement de professeurs en sport, est organisé conformément aux modalités fixées par le présent arrêté.

Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé les candidats titulaires de la maîtrise en entraînement sportif ou d'un diplôme admis en équivalence dans la spécialité.

Art. 3 - Le concours externe sur dossiers pour le recrutement de professeurs en sport est ouvert par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- évaluer les documents composant les dossiers déposés par les candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis.

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé, doivent déposer ou adresser par lettre recommandée leurs dossiers de candidature accompagnés des pièces suivantes :

A) lors du dépôt de la candidature :

- une demande de candidature,
- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une copie de la maîtrise en entraînement sportif ou du diplôme admis en équivalence dans la spécialité,
- des copies certifiées conformes à l'original des relevés de notes de la fin d'année pour les quatre années des études supérieures passées avec succès,

- une attestation justifiant la période passée dès la première inscription du candidat jusqu'à l'obtention de la maîtrise.

B) après l'admission au concours et avant l'affectation :

Les candidats déclarés admis doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :

- un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un an,
- un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an.
- un certificat médical (l'original) datant de moins de trois mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- une photocopie certifiée conforme à l'original de la maîtrise en entraînement sportif ou du diplôme admis en équivalence dans la spécialité.

Toute candidature non accompagnée de toutes les pièces sus-énumérées ou parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, sur proposition du jury du concours.

Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont appréciés par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :

La moyenne générale des années d'études supérieures : (coefficient 2)	Sont prises en considération les moyennes définitives des quatre années d'études supérieures passées avec succès pour l'obtention de la maîtrise.	Une note sur quarante (40)
La durée d'études supérieures passée pour l'obtention de la maîtrise : (coefficient 1).	Vingt (20) points sont accordés pour chaque candidat ayant obtenu la maîtrise sans redoublement. Cinq (5) points sont déduits pour chaque année de redoublement.	Une note sur vingt (20)
L'ancienneté depuis la sortie (coefficient 1).	L'ancienneté depuis la date de l'obtention de la maîtrise.	Cinq (5) points pour chaque année dans la limite de trente (30) points.
L'âge : (coefficient 1).	Pour le candidat ayant dépassé l'âge de vingt sept ans.	Un point pour chaque année au delà de vingt sept ans dans la limite de dix (10) points.

L'ancienneté depuis l'année de sortie et l'âge adoptés pour accorder les points sont arrêtés à la date de clôture de la liste des candidatures.

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 8 - Toute fraude, dûment constatée, entraîne l'interdiction de la participation du candidat pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique en se basant sur un rapport circonstancié du jury du concours sur la fraude et après audition du candidat.

Art. 9 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A- La liste principale.

B- La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.

Art. 10 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis pour le recrutement des professeurs en sport sont arrêtées définitivement par le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Art. 11 - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats à rejoindre leurs postes d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois, après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai de six (6) mois au maximum après la proclamation de la liste principale.

Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 février 2009.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique

Samir Labidi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 13 février 2009, portant ouverture du concours externe sur dossiers pour le recrutement de professeurs en sport.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2008-1814 du 2 mai 2008, portant statut particulier au corps des cadres des métiers du sport relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 13 février 2009, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur dossiers pour le recrutement de professeurs en sport.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, le 23 avril 2009 et jours suivants, un concours externe sur dossiers pour le recrutement de professeurs en sport.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à sept (7).

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 23 mars 2009.

Tunis, le 13 février 2009.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique

Samir Labidi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 13 février 2009, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur dossiers pour le recrutement d'éducateurs principaux en activités sportives adaptées.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2008-1814 du 2 mai 2008, portant statut particulier au corps des cadres des métiers du sport relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Arrête :

Article premier - Le concours externe sur dossiers prévu par l'article 36 du décret n° 2008-1814 du 2 mai 2008 susvisé pour le recrutement d'éducateurs principaux en activités sportives adaptées, est organisé conformément aux modalités fixées par le présent arrêté.

Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé les candidats titulaires du diplôme d'études universitaires en activités sportives adaptées ou d'un diplôme admis en équivalence dans la spécialité.

Art. 3 - Le concours externe sur dossiers pour le recrutement d'éducateurs principaux en activités sportives adaptées est ouvert par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- évaluer les documents composant les dossiers déposés par les candidats,

- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis.

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée leurs dossiers de candidature accompagnés des pièces suivantes :

A) lors du dépôt de la candidature :

- une demande de candidature,
- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une copie du diplôme d'études universitaires en activités sportives adaptées ou du diplôme admis en équivalence dans la spécialité,
- des copies certifiées conformes à l'original des relevés de notes de la fin d'année pour les deux années d'études supérieures passées avec succès,
- une attestation justifiant la période passée dès la première inscription du candidat jusqu'à l'obtention du diplôme d'études universitaires.

B) après l'admission au concours et avant l'affectation :

Les candidats déclarés admis doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :

- un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un an,

- un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an.

- un certificat médical (l'original) datant de moins de trois mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

- une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme d'études universitaires en activités sportives adaptées ou du diplôme admis en équivalence dans la spécialité.

Toute candidature non accompagnée de toutes les pièces sus- énumérées ou parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 6 - La Liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, sur proposition du jury du concours.

Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont appréciés par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :

La moyenne générale des années d'études supérieures : (coefficient 2)	Sont prises en considération les moyennes définitives des deux années d'études supérieures passées avec succès pour l'obtention du diplôme d'études universitaires.	Une note sur quarante (40)
La durée d'études supérieures passée pour l'obtention du diplôme d'études universitaires : (coefficient 1).	Vingt (20) points sont accordés pour chaque candidat ayant obtenu le diplôme d'études universitaires sans redoublement. Dix (10) points sont déduits pour chaque année de redoublement.	Une note sur vingt (20)
L'ancienneté depuis la sortie (coefficient 1).	L'ancienneté depuis la date de l'obtention du diplôme d'études universitaires.	Cinq (5) points pour chaque année dans la limite de trente (30) points.
L'âge : (coefficient 1).	Pour le candidat ayant dépassé l'âge de vingt cinq ans.	Un point pour chaque année au delà de vingt cinq ans dans la limite de dix (10) points.

L'ancienneté depuis l'année de sortie et l'âge adoptés pour accorder les points sont arrêtés à la date de clôture de la liste des candidatures.

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 8 - Toute fraude, dûment constatée, entraîne l'interdiction de la participation du candidat pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique en se basant sur un rapport circonstancié du jury du concours sur la fraude et après audition du candidat.

Art. 9 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A- La liste principale.

B- La liste complémentaire: cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.

Art. 10 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis pour le recrutement des éducateurs principaux en activités sportives adaptées sont arrêtées

définitivement par le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Art. 11 - l'administration proclame la liste principale et invite les candidats à rejoindre leurs postes d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois, après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai de six (6) mois au maximum après la proclamation de la liste principale.

Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 février 2009.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique

Samir Labidi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 13 février 2009, portant ouverture du concours externe sur dossiers pour le recrutement d'éducateurs principaux en activités sportives adaptées.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2008-1814 du 2 mai 2008, portant statut particulier au corps des cadres des métiers du sport relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 13 février 2009, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur dossiers pour le recrutement d'éducateurs principaux en activités sportives adaptées.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, le 23 avril 2009 et jours suivants, un concours externe sur dossiers pour le recrutement d'éducateurs principaux en activités sportives adaptées.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5).

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 23 mars 2009.

Tunis, le 13 février 2009.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique

Samir Labidi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 16 février 2009.

Le comité de révision de l'agence nationale de lutte contre le dopage est composé de :

- Monsieur Ezeddine Bouzrara : magistrat du troisième rang : président,

- Monsieur Youssef Kortbi : une personnalité reconnue par ses compétences dans les domaines sportif et juridique : membre,

- Monsieur Taoufik Nassef : une personnalité reconnue par ses compétences dans les domaines sportif et juridique : membre.

Par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 16 février 2009.

Le comité de discipline de l'agence nationale de lutte contre le dopage est composé de :

- Madame Samira Guiza : présidente de chambre de première instance au tribunal administratif : président,

- Monsieur Walid Ben Amara : représentant du Premier ministre : membre,

- Monsieur Nabil Bel Hassen : représentant du ministère de la justice et des droits de l'Homme : membre,

- Monsieur Younes Chattali : représentant du comité national olympique tunisien : membre,

- Monsieur Nabil Ben Salah : représentant du comité national de l'éthique médicale : membre,

- Monsieur Nourredine Ben Chhida : représentant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques : membre.

Par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 16 février 2009.

Le directeur général de l'agence nationale de lutte contre le dopage préside la commission d'octroi des autorisations à usage thérapeutique de l'agence, qui comprend les membres suivants :

- Monsieur Hédi Oueslati : représentant du laboratoire national de contrôle des médicaments,

- Monsieur Fethi Kaouach : représentant du centre national de la médecine et des sciences du sport,

- Monsieur Kamel Eddine Iddir : spécialiste en pharmacologie,

- Monsieur Ridha Mahouachi : spécialiste en médecine du sport,

- Monsieur Ahmed Chabchoub : spécialiste en médecine vétérinaire.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-431 du 16 février 2009.

Monsieur Amor Mtimet, ingénieur général directeur général chargé de mission au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une deuxième année, à compter du 1^{er} mars 2009.

Par décret n° 2009-432 du 16 février 2009.

Monsieur Limam Abdellaziz, directeur à la société nationale d'exploitation et de distribution de eaux au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} mars 2009.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-433 du 16 février 2009.

Monsieur Moncef Achour, ingénieur général, directeur général des ponts et chaussées au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, est maintenu en activité pour une nouvelle année, à compter du 1^{er} mars 2009.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2009-04

Objet : Mise en circulation d'une nouvelle pièce de monnaie tunisienne.

LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents,

Vu le décret n° 2631 du 21 juillet 2008, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie du 24 juin 2008 décidant l'émission d'une pièce de monnaie de 10 millimes;

Décide :

Article premier : La Banque Centrale de Tunisie met en circulation à compter du 10 février 2009, une pièce de monnaie de 10 millimes. Cette pièce a cours légal et pouvoir libératoire.

Article 2: La pièce de 10 millimes présente les mêmes caractéristiques (diamètre, bord, dessins et textes) que celles de la pièce de même dénomination actuellement en circulation, sauf en ce qui concerne l'alliage et le poids qui est de 3,05 g et le millésime qui est « 2009-1430 ».

Cette nouvelle pièce circulera concurremment avec les pièces actuellement en circulation.

Le gouverneur

Taoufik Baccar

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 21 février 2009"